

시정 요구

1. 제 목 : 공공주택부지 목적 국유재산 특례대부료 산정 부적정
2. 소관부점 : 경기지역본부, 광주전남지역본부, 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무 개요

경기지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산특례제한법」(이하 “특례제한법”이라 한다) 제2조에 따르면 국유재산특례란 ①「국유재산법」 제32조 제1항, 제34조 제1항 또는 제47조 제1항에 따르지 아니한 국유재산의 사용료, 대부료, 그 밖의 사용 또는 수익에 대한 대가의 감면, ②제35조 제1항 또는 제46조 제1항에서 정하는 기간을 초과하는 국유재산의 사용허가 또는 대부, ③제55조 제1항에 따르지 아니한 국유재산의 양여를 의미한다고 되어 있으며

특례제한법 제4조에 따르면 이러한 국유재산특례의 근거가 되는 개별 법률은 별표에 규정된 법률에 따르지 아니하고는 정할 수 없다고 되어 있고³⁵⁾, 이에 따라 별표에는 「공공주택 특별법」(이하 “공공주택법”

이라 한다) 제40조의3 ‘사용료등의 감면 및 장기사용허가등’과 같은 국유재산특례의 근거가 되는 개별 법률 총 217개가 정해져 있다.

한편, 공공주택법 제40조의3 제1항에 따르면 국가는 「국유재산법」에도 불구하고 공공주택사업의 원활한 시행을 위하여 필요한 경우 그 공공주택사업자에게 수의계약의 방법으로 국유재산을 대부할 수 있고, 대통령령으로 정하는 바에 따라 대부료를 감면할 수 있다고 되어 있으며

같은 법 시행령 제34조 제1항 및 제3항에 따르면 이 경우 국유재산의 대부료는 [그림 2]와 같이 해당 국유재산 가액에 1천분의 5 이상³⁶⁾을 곱한 금액으로 하며, 이때 국유재산 가액은 지구계획(또는 주택건설사업계획) 승인일 현재 공시되어 있는 개별공시지가를 기준으로 공시기준일부터 대부료 산출 시점까지 해당 국유재산이 소재하는 시·군 또는 구의 평균지가변동률을 적용하여 산출한다고 되어 있다.

[그림 2] 국유재산(토지) 연간대부료 산출 방법 비교

일반 대부료	=	재산가액		×	대부료율
		대부료 산출 당시 개별공시지가	×	대부면적	
공공주택 특례 대부료	=	재산가액		×	대부료율
		(지구계획승인일 ¹⁾ 현재 개별공시지가 × 대부면적)		×	
					(1+지가변동률 ²⁾)
					0.5% (2021.3.23. 개정 이전: 1%)

1) 지구계획승인일 또는 주택건설사업계획 승인일

2) 지구계획승인일 현재 개별공시지가의 공시기준일(통상 1월1일)부터 대부료 산출 시점까지 평균지가변동률

35) 따라서, 국유재산법 이외의 개별 법률에서 국유재산의 대부료 감면, 장기대부 또는 양여에 대하여 특별히 국유재산법과 다르게 정하고 있더라도, 그 법률이 특례제한법 별표에 규정되어 있지 않다면 효력 없음

36) 공공주택 대부료율은 2021. 3. 23. 개정에 따라 기존 1천분의 10에서 1천분의 5로 변경됨

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공공주택법에 근거하여 공공주택사업 부지로 대부계약 체결한 국유재산의 특례대부료 산정 실태를 점검³⁷⁾한 결과

‘▽▽▽▽시 ▽구 ▽▽동 0000’ (대, 0,000.0㎡) 소재 국유재산의 경우 2017. 11. 29. ▢▢▢▢▢▢공사와 공공주택사업 부지 목적으로 특례 대부계약(대부기간: 2017. 9. 25.~2067. 9. 24.)을 체결하였는데

[표 9]와 같이 1차년도 및 2차년도 연간대부료의 경우 특례대부료 산정 시 주택건설사업계획 승인일 현재 개별공시지가³⁸⁾ 및 평균지가 변동률³⁹⁾을 잘못 적용했으며, 6~8차년도의 경우 특례대부료 국유재산 가액 산정방식에 따르지 않고 일반대부료 재산가액 산정방식으로 대부료를 산출함에 따라 대부계약 체결 시부터 감사일 현재까지 총 10,152천 원이 과소 부과된 것으로 확인되었다.

[표 9] ‘▽▽▽▽시 ▽구 ▽▽동 0000’ 국유재산 대부료 산정 상세

(단위: 원)

연차	부과 대부료(부적정)			정상 대부료			차액 (B-A)
	개별 공시지가	평균지가 변동률	대부료(A)	개별 공시지가	평균지가 변동률	대부료(B)	

“기재 생략”

37) 2024년 8월말 기준 공공주택사업 부지로 대부계약 체결한 총 10건에 대하여 점검

38) 주택건설사업계획 승인일인 2016. 6. 30. 현재 개별공시지가인 2016년도 개별공시지가를 반영하여야 하나, 2017년 및 2018년 개별공시지가를 반영함

39) 주택건설사업계획 승인일인 2016. 6. 30. 기준 개별공시지가의 공시기준일인 2016. 1. 1.을 기산점으로 대부료 산출시점까지의 평균지가변동률을 반영하여야 하나, 2017. 1. 1. 및 2017. 10. 1.을 기산점으로 한 평균지가변동률을 반영함

연차	부과 대부료(부적정)			정상 대부료			차액 (B-A)
	개별 공시지가	평균지가 변동률	대부료(A)	개별 공시지가	평균지가 변동률	대부료(B)	

“기재 생략”

또한, ‘○○○○○○○○도 ○○○○시 ○○○동 000-0’ (대, 0,000㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 1. 7. ◇◇◇◇◇◇공사와 공공주택사업 부지 목적으로 특례대부계약(대부기간: 2019. 1. 4.~2069. 1. 3.)을 체결하였는데

[표 10]과 같이 1차년도 및 2차년도 연간대부료의 경우 특례대부료 국유재산 가액 산정방식을 적용하지 않았으며, 3~6차년도의 경우 주택건설사업계획 승인일 현재 개별공시지가⁴⁰⁾ 및 평균지가변동률⁴¹⁾을 잘못 적용함에 따라 대부계약 체결 시부터 감사일 현재까지 총 11,438천 원이 과다 부과된 것으로 확인되는 등

[표 10] ‘○○○○○○○○도 ○○○○시 ○○○동 000-0’ 국유재산 대부료 산정 상세
(단위: 원)

연차	부과 대부료(부적정)			정상 대부료			차액 (B-A)
	개별 공시지가	평균지가 변동률	대부료(A)	개별 공시지가	평균지가 변동률	대부료(B)	

“기재 생략”

40) 주택건설사업계획 승인일인 2017. 8. 8. 현재 개별공시지가인 2017년도 개별공시지가를 반영하여야 하나, 2020년 개별공시지가를 반영함

41) 주택건설사업계획 승인일인 2017. 8. 8. 기준 개별공시지가의 공시기준일인 2017. 1. 1.을 기산점으로 대부료 산출시점까지의 평균지가변동률을 반영하여야 하나, 2019. 1. 1.을 기산점으로 한 평균지가변동률을 반영함

연차	부과 대부료(부적정)			정상 대부료			차액 (B-A)
	개별 공시지가	평균지가 변동률	대부료(A)	개별 공시지가	평균지가 변동률	대부료(B)	

“기재 생략”

[표 11]과 같이 공공주택사업 부지 목적으로 대부계약 체결한 국유재산 10건 중 특례대부료 산정이 부적정한 6건이 확인되었다.

[표 11] 공공주택 부지 목적 특례대부료 산정 부적정 명세

(단위: 원)

순번	소재지	계약연차	부과 대부료(A)	부적정 내용	정상 대부료(B)	차액 (B-A)
----	-----	------	-----------	--------	-----------	-------------

“기재 생략”

순 번	소재지	계약 연차	부과 대부료(A)	부적정 내용	정상 대부료(B)	차액 (B-A)
--------	-----	----------	--------------	--------	--------------	-------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 경기지역본부 등 3개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 공공주택사업 부지 목적 특례대부료 산정 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 등 3개 지역본부* 본부장은 공공주택사업 부지 목적으로 대부계약 체결한 국유재산 중 특례대부료 산정이 부적정하여 과소 또는 과다하게 부과한 재산에 대하여 정상 대부료와의 차액을 추가 징수(15,943,790원) 또는 환급(15,168,270원) 조치*하시기 바랍니다.(시정)

* 경기지역본부(추가 징수 4,320,760원), 광주전남지역본부(환급 15,168,270원)
대구경북지역본부(추가 징수 11,623,030원)